P U T U S A N
Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andika Syahputra Harahap Als Kiting;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keluarga Gg. Idola Link.20, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Tita Rosmawati, S.H M.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H.,M.Hum., Simon Sihombing S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti , S.H., Nadia Lubis, S.H.,Siti Ayu Cibro, S.H, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di Jl. Flamboyan III KomplekWedana Palace Blok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A No. 3 Kel. Tanjung SelamatKec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 735/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA HARAHAP Als KITING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA HARAHAP Als KITING berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
   - 17 (tujuh belas) buah plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram,
   - 5 (lima) bungkus plastic klip kosong,
   - 1 (satu) buah timbangan digital,
   - 3 (tiga) buah sekop pipet plastic,

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang tunai sebesar Rp.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA HARAHAP Als KITING pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi prihal Peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan menuju ke Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan melakukan penyelidikan, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setiawan melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan seketika melihat terdakwa sedang duduk sambil menimbang Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah Terdakwa diamankan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas kursi dihadapan terdakwa berupa 17 (tujuh belas) buah plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastic dan uang tunai sebesar Rp.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastic dan uang tunai sebesar Rp.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Jegar Als Jeli (Dpo) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Desa Bagan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan tujuan dijual kembali dan uang uang tunai sebesar Rp.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 024/I/POL-10009/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA HARAHAP Als KITING berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 853/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA ARAHAP Als KITING berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastic

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA HARAHAP Als KITING pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi prihal Peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan menuju ke Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan melakukan penyelidikan, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jl.Keluarga Gg.Idola Link.20 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan seketika melihat terdakwa sedang duduk sambil menimbang Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah Terdakwa diamankan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman L Gaol, saksi Kenan Sitorus, saksi Andika Putra dan saksi Teguh Tri Setiawan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas kursi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapan terdakwa berupa 17 (tujuh belas) buah plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastic dan uang tunai sebesar Rp.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastic dan uang tunai sebesar Rp.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Jegar Als Jeli (Dpo) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Desa Bagan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 024/I/POL-10009/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA HARAHAP Als KITING berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 853/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA ARAHAP Als KITING berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Johan Andry Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.15 wib, bertempat di Jalan Keluarga Gang Idola Lingkungan 20, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi yang kami dapat dari seseorang warga yang mengatakan adanya jual beli narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari seorang bandar Narkotika jenis shabu bernama Jeger Alias Jei (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Jeger Alias Jei (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram dan saat itu Terdakwa beli dengan harga kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Teguh Tri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.15 wib, bertempat di Jalan Keluarga Gang Idola Lingkungan 20, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi yang kami dapat dari seseorang warga yang mengatakan adanya jual beli narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari seorang bandar Narkotika jenis shabu bernama Jeger Alias Jei (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Jeger Alias Jei (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram dan saat itu Terdakwa beli dengan harga kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.15 wib, bertempat di Jalan Keluarga Gang Idola Lingkungan 20, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari seorang bandar Narkotika jenis shabu bernama Jeger Alias Jei (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Jeger Alias Jei (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram dan saat itu Terdakwa beli dengan harga kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., selaku petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.15 wib, bertempat di Jalan Keluarga Gang Idola Lingkungan 20, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari seorang bandar Narkotika jenis shabu bernama Jeger Alias Jei (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Jeger Alias Jei (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram dan saat itu Terdakwa beli dengan harga kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 853/NNF/2024, tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS,S.T selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting, berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram, diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dihubungkan dengan Hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penimbangan Barang dari Pegadaian, Nomor 024/I/POL-10009/2024, tertanggal 19 Januari 2024, yang menerangkan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, terhadap barang bukti tersebut an. Andika Syahputra Harahap Alias Kiting;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidair** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur ”Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur ”setiap orang” adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ”unsur setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting adalah buruh harian lepas yang artinya Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., selaku petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.15 wib, bertempat di Jalan Keluarga Gang Idola Lingkungan 20, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisia pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli. Dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Jegar Als Jeli (DPO) tersebut dan bekerjasama dengan Jegar Als Jeli (DPO) tersebut dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu sudah 3 (satu) bulan lamanya sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Jeger Alias Jei (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram dan saat itu Terdakwa beli dengan harga kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu selama 3 (tiga) bulan dan jika Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 853/NNF/2024, tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS,S.T selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting, berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram, diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dihubungkan dengan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian, Nomor 024/I/POL-10009/2024, tertanggal 19 Januari 2024, yang menerangkan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, terhadap barang bukti tersebut an. Andika Syahputra Harahap Alias Kiting;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) buah sekop pipet plastik, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan berbahaya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andika Syahputra Harahap Als Kiting** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 17 (tujuh belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,32 gram,
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 3 (tiga) buah sekop pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **21 Agustus 2024,** oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	Khairulludin, S.H., M.H.
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)